

1520158-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 3), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 2 - documentos sigilosos), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 4 - documentos sigilosos), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1520158-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520158-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239010/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 27139659 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2239010 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO CRISTIAN RIBEIRO THOMAZ

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LUCIANO CRISTIAN RIBEIRO THOMAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 31 de agosto de 2022, por volta de 21h30min, na Av. Tibúrcio de Souza, nesta Capital, em concurso de agentes com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um celular Moto G24, pertencente a A.G.S.

Consta da denúncia que, segundo apurado, na data dos fatos, a vítima A.G.S. estava transitando pela via pública, ocasião em que LUCIANO e seu comparsa, munidos de simulacro de arma de fogo, utilizando capacetes e ocupando uma motocicleta, a

abordaram e anunciaram o assalto. Em seguida subtraíram o aparelho celular Moto G24 do ofendido e fugiram.

Segundo a acusação, policiais militares realizavam patrulhamento na região e visualizaram uma motocicleta, sem placas, com dois ocupantes, trafegando no contrafluxo da estrada Dom João Nery. Ao perceber a aproximação policial, LUCIANO, que estava na garupa, retirou o simulacro da cintura, arremessou na via e saltou da moto na tentativa de empreender fuga, mas foi detido. Realizada busca, com ele foi encontrado o celular da vítima. O comparsa conseguiu fugir.

Narra a inicial que LUCIANO foi reconhecido na Delegacia (fl. 03 - documentos sigilosos).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 01 de setembro de 2022, a prisão em flagrante de LUCIANO foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 9/12 - documentos sigilosos).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de setembro de 2022 (fls. 83/84). O réu foi citado (fl. 115).

A Defesa apresentou resposta à acusação as fls. 116/117.

Em audiência foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu, em síntese, seja reconhecida a atenuante do artigo 66 do Código Penal e, também, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 3), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 2 - documentos sigilosos), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 4 - documentos sigilosos), Relatório Final (fls. 43/44 - documentos sigilosos), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima reconheceu o réu nas duas oportunidades em que foi ouvida, ou seja, na fase policial, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 04 dos documentos sigilosos e, novamente, em juízo, como sendo uma das pessoas que praticou o delito.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima A.G.S., narrou, em síntese, que reconhece o número "3" (Réu LUCIANO). Vieram dois indivíduos em uma moto, o garupa desceu e mostrou na cintura uma arma, que era para passar o celular. Estava com medo, mas mesmo assim passou o celular para ele, ele apontando a arma para o declarante. Eles estavam de capacete aberto, dava para enxergar o rosto do garupa que veio até o declarante. Depois recebeu a notícia de que era para ir na delegacia e na delegacia reconheceu. O capacete mostrava o rosto, só não a parte do cabelo. Na Delegacia tinha certeza do reconhecimento. Conseguiu perceber que ele estava de blusa de frio azul, calça. Não teve dúvida quando viu ele na delegacia. O declarante estava na frente da Caixa Econômica Federal e a avenida é toda iluminada. O celular foi devolvido ao declarante.

A testemunha policial militar Amaury Chaib Siqueira Cabral também foi ouvida em juízo e relatou, em suma, que estavam em patrulhamento e o Copom via rede rádio informou que havia dois indivíduos em motocicleta vermelha praticando roubo na região. Passou uma moto vermelha e dada a fundada suspeita deram sinal de parada, ele não obedeceu e começou a empreender fuga. O garupa, aqui em questão, sacou simulacro de arma de fogo e jogou pela via. Teve que parar para pegar aquele

objeto. O acompanhamento seguiu com o policial Thiago. O condutor da moto vermelha conseguiu se evadir e após acompanhamento a pé foi detido o indivíduo (Réu Luciano), sendo localizado com o réu o celular subtraído da vítima. A vítima reconheceu o réu como um dos participantes do roubo e conseguiram devolver o celular para a vítima. Os dois indivíduos usavam capacete. O roubo era recente, questão de vinte, trinta minutos, no máximo. Em nenhum momento perderam o réu de vista. A vítima não soube informar se era simulacro, mas faziam menção de estar armado.

Também foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Thiago Furlani Camargo que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando o Copom informou que uma moto da cor vermelha com dois indivíduos estava praticando roubo. Viram a moto, fizeram sinais sonoros e luminosos e a moto se evadiu. O garupa dispensou um simulacro e o parceiro parou para pegar. Em determinada rua o garupa desembarcou da moto. Continuou o acompanhamento e conseguiu deter o réu que estava com um celular. Foi contatada a vítima que fez o reconhecimento do réu sem sombra de dúvida, fizeram menção de estar armado e levaram o celular dele. O roubo era recente.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática delitiva.

Extraí-se do interrogatório do réu LUCIANO CRISTIAN RIBEIRO THOMAZ, colhido em juízo, em síntese, que está com 19 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio e parou de estudar porque foi abandonado aos 12 anos de idade e teve que parar de estudar para se sustentar. Estava morando em uma invasão com o irmão pequeno em barracão de madeira. O irmão tem 10 anos de idade. Não sabe dizer quem ficou com o irmão. O irmão se chama Erick Brian da Silva. Foi praticar esse roubo mesmo, estava passando necessidade. Está arrependido.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, página 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se

impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).
Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente com um indivíduo não localizado.

No mais, vem a lume elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134). (grifos nossos).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de roubo majorado.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase que o réu é primário, consoante certidão à fl. 32. No mais, a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Todavia, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Registre-se não ter sido demonstrada, além das atenuantes acima mencionadas, confissão e menoridade, outra circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, nos termos do artigo 66 do Código Penal, conforme requerido pela Defesa constituída. Frise-se, todavia, que conforme acima mencionado, a pena já foi fixada no mínimo legal e, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

Do regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais

circunstâncias, mas também considerada a primariedade do réu e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LUCIANO CRISTIAN RIBEIRO THOMAZ, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, oficiando-se para que seja providenciada transferência para estabelecimento compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. R. I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA